

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4420/2543

กรมสรรพากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว่องจีเฮง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 82/3, มาตรา 89/1

ในเดือนภาษีกรกฎาคม 2536 จำเลยที่ 1 มีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจำเลยที่ 1 จึงยังมีภาษีที่จะชำระเกินอยู่ จำเลยที่ 1 สามารถนำภาษีที่ชำระเกินไปเครดิตภาษีในเดือนต่อไปได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82/3 วรรคสามและเดือนต่อ ๆ ไปหากจำเลยมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายอีกก็สามารถนำภาษีที่ชำระเกินไปเครดิตภาษีในเดือนต่อ ๆ ไปอีกได้ตามกฎหมาย การที่โจทก์เรียกเก็บภาษีในเดือนที่ตรวจพบความผิดเท่านั้นไม่นำเอาภาษีที่จำเลยที่ 1 ชำระเกินมาคิดคำนวณด้วยในเดือนที่ตรวจพบความผิดต่อเนื่องไปถึงเดือนถัด ๆ ไป ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83/2 และไม่มีบทกฎหมายรองรับสนับสนุนอีกทั้งยังไม่เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี เพราะเดือนใดหากผู้ชำระภาษียังมีภาษีที่ชำระเกินอยู่ก็ย่อมมีสิทธินำไปเครดิตภาษีในเดือนต่อ ๆ ไปได้ตลอด

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89/1 วรรคแรก กำหนดให้บุคคลใดไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ แต่จำเลยที่ 1 เสียภาษีมาโดยตลอดและจำเลยยังมีภาษีที่ชำระเกินอยู่ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2536 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งสามารถนำไปเครดิต

ในเดือนภาษีต่อ ๆ ไปได้ทุกเดือน จำเลยจึงไม่มีภาษีที่ค้างชำระ ในเดือนที่แล้วมา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินเพิ่มจากจำเลย

จำเลยนำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้คำนวณภาษีจึงต้องรับผิดชอบชำระเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89(7) อยู่แล้ว และการใช้ใบกำกับภาษีปลอมดังกล่าวก็เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องอยู่ในตัว เมื่อตามมาตรา 89(7) กำหนดให้เสียเบี้ยปรับ สองเท่าย่อมเห็นได้ว่ามุ่งหมายจะให้เบี้ยปรับสูงขึ้นโดยให้รับผิดชอบตามมาตรา 89(7) เพียงอนุมาตราเดียวหาได้มุ่งหมายให้ปรับ ทุกอนุมาตรารวมกันไม่ จึงไม่จำเป็นต้องปรับอีกหนึ่งเท่าตาม มาตรา 89(4) เพราะเป็นการซ้ำซ้อนกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เจ้าพนักงานของโจทก์ออกหมายเรียกเลขที่ 21/2537 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เรียกตรวจสอบการเสียภาษีอากรของจำเลยที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2536 จากการตรวจสอบได้สวนพบว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2536 และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษีพฤษภาคมถึงเดือนภาษีพฤศจิกายน 2536 ไว้ไม่ถูกต้อง สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลจำเลยที่ 1 แสดงรายได้จากการประกอบกิจการไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงจำนวน 4,992.04 บาท รายการต้นทุนขายซึ่งถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ จำเลยที่ 1 นำใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยบริษัท ต.สีมูมเมือง

ชัยพลาย จำกัด และบริษัท.สีมูมเมืองคำว้สดุก่อสร้าง จำกัด ตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีมาคำนวณเป็นต้นทุนขาย โดยถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ จำเลยที่ 1 ไม่สามารถนำพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีดังกล่าวและไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานการชำระเงินในการซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษีดังกล่าวใบกำกับภาษีซึ่งจำเลยที่ 1 นำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวจึงถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม ทั้งนี้จำนวนเงินตามใบกำกับภาษีปลอมซึ่งจำเลยที่ 1 นำมาถือเป็นต้นทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,975,871.75 บาทการนำจำนวนเงินตามใบกำกับภาษีปลอมมาถือเป็นต้นทุนขายดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9)แห่งประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับรายจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์ จำเลยที่ 1 นำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นรถยนต์อะไร เป็นของจำเลยที่ 1 หรือไม่ ประกอบกับการจ่ายค่าธรรมเนียมรถยนต์ดังกล่าวเป็นการจ่ายของปี 2535 โดยนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ จำนวน 2,200 บาท จึงเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9)(13) แห่งประมวลรัษฎากร และรายจ่ายค่ารับรอง จำเลยที่ 1 นำหลักฐานการจ่ายค่ารับรองซึ่งไม่ได้ระบุว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้จ่ายนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิจำนวน 668 บาทจึงเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9)แห่งประมวลรัษฎากรจากการตรวจพบดังกล่าวเจ้าพนักงานประเมินจึงปรับปรุงการคำนวณกำไรสุทธิของจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2536 เป็นเงิน 3,313,719.18 บาท ซึ่งมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน2,983,731.79 บาท เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ต้องชำระค่าภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน894,681.18 บาท นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเบี้ยปรับในอัตราหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ แต่จำเลยที่ 1 ของดหรือลดเบี้ยปรับตามกฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินได้พิจารณาลดให้คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายคิดเป็นเบี้ยปรับที่เรียกเก็บเป็นเงิน447,340.59 บาท และจำเลยที่ 1 ยัง

ต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือนำส่งแต่มีให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง เจ้าพนักงานประเมินคำนวณถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 คิดเป็นเงินเพิ่มจำนวน 281,824.58 บาท รวมเป็นเงินค่า ภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวน 1,623,846 บาท เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการ ประเมินให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2539 จำเลยที่ 1 มิได้ อุทธรณ์การประเมิน ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระค่าภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามการประเมินต่อเจ้าพนักงานของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีอากร เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มดังกล่าวไม่ครบถ้วนเมื่อหักค่าภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่จำเลยที่ 1 ชำระบางส่วนแล้ว จำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระค่าภาษีอากรอีกจำนวน 707,750 บาท เบี้ยปรับอีกจำนวน 351,500 บาท และเงินเพิ่มอีกจำนวน 213,750 บาท และจำเลย ที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มที่คำนวณเงินเพิ่มต่อจากที่ได้คำนวณไว้ตามแบบแจ้งการ ประเมินจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 เป็นเงิน 371,568.75 บาท รวมเป็นค่าภาษี เงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระจำนวน 1,644,568.75 บาท สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีกรกฎาคม ถึงเดือนภาษีพฤศจิกายน 2536 จำเลยที่ 1 นำยอดซื้อและภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยบริษัท ต.สีมูม เมืองชัยพลาย จำกัด และบริษัท ต.สีมูม เมืองคำวัสตูก่อสร้าง จำกัด มาถือเป็นยอดซื้อ และภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนภาษีดังกล่าวโดยจำเลยที่ 1 ไม่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีดังกล่าวและไม่สามารถพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานการชำระเงินในการซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษีดังกล่าวใบกำกับ ภาษีดังกล่าวจึงถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม การที่จำเลยที่ 1 นำใบกำกับภาษีปลอมมา ใช้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนภาษีดังกล่าว ทำให้จำนวนยอดซื้อและภาษีซื้อสูง กว่าความเป็นจริง เป็นผลให้จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งขาดไป จำเลยที่ 1 ต้อง ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นพร้อมเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรมาตรา 89(4) จำนวน หนึ่งเท่าของภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินไปซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้พิจารณาลดเบี้ย

ปรับดังกล่าวให้ตามคำร้องขอของจำเลยที่ 1 คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89(7) อีกจำนวนสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีปลอม รวมทั้งเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89/1 ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งแต่ทั้งนี้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งซึ่งคำนวณถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินให้จำเลยที่ 1 ทราบแล้ว จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์การประเมินต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระค่าภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวไม่ครบถ้วน เมื่อหักค่าภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่จำเลยที่ 1 ชำระบางส่วนแล้ว จำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระค่าภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่คำนวณถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 รวมเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทั้งสิ้น 697,098.12 บาท และเมื่อรวมภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่คำนวณถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 จำเลยที่ 1 ต้องชำระภาษีอากรทั้งสิ้น 2,341,666.87 บาท เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2539 จำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันต่อเจ้าพนักงานของโจทก์ว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่สามารถชำระค่าภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวได้ด้วยประการใดก็ตาม จำเลยที่ 3 ยินยอมชำระหนี้ภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่ค้างอยู่ทั้งหมดของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ ดังนี้จำเลยที่ 3 จึงต้องชำระค่าภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งจำเลยที่ 1 ค้างชำระตามคำฟ้องโจทก์ด้วย โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสามให้นำเงินค่าภาษีไปชำระแล้วแต่จำเลยทั้งสามหาได้นำเงินไปชำระไม่ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวน 2,341,666.87 บาท แก่โจทก์และให้จำเลยทั้งสามชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ค้างชำระจำนวน 707,750 บาท แต่ทั้งนี้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง (ยอดค่าภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง 894,681.18 บาท ได้มีการคำนวณเรียกเก็บตามหนังสือแจ้งการ

ประเมินและส่วนที่คำนวณต่อไปอีกถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 แล้วรวม
จำนวน 653,393.33 บาท คงขาดอีกจำนวน 241,287.85 บาท (จึงจะเท่าตัวภาษี) และ
ให้จำเลยทั้งสามชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2536 ที่ค้างชำระจำนวน 32,300 บาท แต่ทั้งนี้มิ
ให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง (ยอดค่าภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง
41,633.75 บาท) ได้มีการคำนวณเรียกเก็บตามหนังสือแจ้งการประเมินและส่วนที่
คำนวณต่อไปอีกถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 แล้วรวมจำนวน 35,692.68 บาท คงขาด
อีกจำนวน 5,941.07 บาท (จึงจะเท่าตัวภาษี) และให้จำเลยทั้งสามชำระเงินเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนสิงหาคม
2536 ที่ค้างชำระจำนวน 9,500 บาท แต่ทั้งนี้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำ
ส่ง (ยอดค่าภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง 14,157.28 บาท) ได้มีการคำนวณเรียกเก็บตาม
หนังสือแจ้งการประเมินและส่วนที่คำนวณต่อไปอีกถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 แล้วรวม
จำนวน 11,145.91 บาท คงขาดอีกจำนวน 3,011.37 บาท (จึงจะเท่าตัวภาษี) และให้
จำเลยทั้งสามชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2536 ที่ค้างชำระจำนวน 11,875 บาท แต่ทั้งนี้มิให้
เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง (ยอดค่าภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง 17,499.97
บาท) ได้มีการคำนวณเรียกเก็บตามหนังสือแจ้งการประเมินและส่วนที่คำนวณต่อไปอีก
ถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 แล้วรวมจำนวน 13,584.37 บาท คงขาดอีกจำนวน
3,915.60 บาท (จึงจะเท่าตัวภาษี) และให้จำเลยทั้งสามชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ
1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2536 ที่ค้าง
ชำระจำนวน 42,750 บาท แต่ทั้งนี้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง (ยอดค่า
ภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง 59,742.59 บาท) ได้มีการคำนวณเรียกเก็บตามหนังสือแจ้ง
การประเมินและส่วนที่คำนวณต่อไปอีกถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 แล้วรวมจำนวน
46,639.50 บาท คงขาดอีกจำนวน 13,103.09 บาท (จึงจะเท่าตัวภาษี) และให้จำเลย

ทั้งสามชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนพฤศจิกายน 2536 ที่ค้างชำระจำนวน 57,000 บาท แต่ทั้งนี้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง (ยอดค่าภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง 75,277.43 บาท ได้มีการคำนวณเรียกเก็บตามหนังสือแจ้งการประเมินและส่วนที่คำนวณต่ออีกถึงวันที่ 15 มกราคม 2542 แล้วรวมจำนวน 59,283.21 บาท คงขาดอีกจำนวน 15,994.23 บาท จึงจะเท่าตัวภาษี)

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 707,750 บาท เบี้ยปรับจำนวน 351,500 บาท พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากยอดเงินจำนวน 894,681.18 บาท โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบ วันที่นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 2536 ของจำเลยที่ 1 แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวน 826,606.42 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 46,401.56 บาท เบี้ยปรับจำนวน 246,918.68 บาท พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินจำนวน 64,679.81 บาทซึ่งคำนวณนับถัดจากวันที่ 15 ธันวาคม 2536 เป็นต้นไปจนถึงวันชำระภาษีหรือนำส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวน 54,320.79 บาท แก่โจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2536 เป็นเงินจำนวนเท่าใด โจทก์มีนางจริยาเพชรภาพ เบิกความเป็นพยานว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา

66 โดยคิดคำนวณจากรายได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามมาตรา 65 และจำเลยที่ 1 ยังเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ตามมาตรา 82/3 แต่จำเลยที่ 1 ได้ไปทำความตกลงผ่อนชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 186,931.18 บาท เบี้ยปรับจำนวน 95,840.59 บาท และเงินเพิ่มจำนวน 68,074.58 บาท ตามเอกสารหมาย จ.3 แผ่นที่ 70 และ 71 จำเลยที่ 1 จึงยังคงค้างชำระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 707,750 บาท เบี้ยปรับจำนวน 351,500 บาท และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน จากยอดเงินจำนวน 894,681.18 บาท แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกิน 894,681 บาท

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ที่ศาลชั้นต้นคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของจำเลยที่ 1 นั้น มีวิธีการคิดถูกต้องหรือไม่เพียงใด ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 82/3 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 82/7 มาตรา 82/8 และมาตรา 82/16 ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อให้ผู้ประกอบการชำระภาษีเท่ากับส่วนต่างนั้น หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายให้เครดิตภาษีและให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษีหรือนำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามส่วน 8 ภาษีซื้อที่มีได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจำเป็นตามที่อธิบดีกำหนดให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีหลังจากนั้นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับจากวันที่ได้มีการออกไปกำกับภาษีเกี่ยวกับคดีนี้ปรากฏว่าในเดือนภาษีกรกฎาคม 2536 จำเลยที่ 1 มีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจำเลยที่ 1 จึงยังมีภาษีที่จะชำระเกินอยู่ จำเลยที่ 1 สามารถนำภาษีที่ชำระเกินไปเครดิตภาษีในเดือนต่อไปได้ตามมาตรา 82/3 วรรคสาม และเดือนต่อ ๆ ไปหากจำเลยมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายอีกก็สามารถนำภาษีที่ชำระเกินไปเครดิตภาษีในเดือนต่อ ๆ ไปอีกได้ตามกฎหมาย

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การเรียกเก็บภาษีควรเรียกเก็บภาษีในเดือนที่ตรวจพบความผิดเท่านั้น ไม่ควรคิดคำนวณจากผลที่ตรวจพบความผิดในเดือนที่ตรวจพบความผิดต่อเนื่องไปถึงเดือนถัด ๆ ไป เพราะจะทำให้ผลของการคำนวณภาษีเดือนถัด ๆ ไปไม่ถูกต้องด้วย และเป็น การตรวจสอบภาษีที่ไม่รู้จบสิ้น เห็นว่าการคิดคำนวณดังกล่าว ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83/2 และไม่มีบทกฎหมายรองรับสนับสนุนอีกทั้งยังไม่เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีเพราะเดือนใดหากผู้ชำระภาษียังมีภาษีที่ชำระเกินอยู่ก็ย่อมมีสิทธินำไปเครดิตภาษีในเดือนต่อ ๆ ไปได้ตลอด

ที่โจทก์อุทธรณ์อีกว่า จำเลยจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายด้วยเพราะจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีเพิ่มนั้น เห็นว่า ตามมาตรา 89/1วรรคแรก กำหนดให้บุคคลใดไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามบทบัญญัติในหมวดนี้ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับแต่ตามข้อเท็จจริงคดีนี้จำเลยที่ 1 เสียภาษีมาโดยตลอดและตามหลักฐานปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ยังมีภาษีที่ชำระเกินอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2536 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งสามารถนำไปเครดิตในเดือนภาษีต่อ ๆ ไปได้ทุกเดือนจำเลยที่ 1 จึงไม่มีภาษีที่ค้างชำระในเดือนที่แล้วมา โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินเพิ่มจากจำเลยที่ 1 และที่โจทก์อุทธรณ์อีกว่า การที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องในส่วนของการเรียกเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) นั้น ไม่ถูกต้อง เห็นว่า จำเลยที่ 1 นำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้คำนวณภาษีจึงต้องรับผิดชำระเบี้ยปรับตามมาตรา 89(7) อยู่แล้ว และการใช้ใบกำกับภาษีปลอมดังกล่าวก็เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องอยู่ในตัว เมื่อตามมาตรา 89(7) กำหนดให้เสียเบี้ยปรับสองเท่าย่อมเห็นได้ว่ามุ่งหมายจะให้เบี้ยปรับสูงขึ้นโดยให้รับผิดตามมาตรา 89(7) เพียงอนุมาตราเดียว หาได้มุ่งหมายให้ปรับทุกอนุมาตรารวมกันไม่ จึงไม่จำเป็นต้องปรับอีกหนึ่งเท่าตามมาตรา 89(4) เพราะจะเป็นการซ้ำซ้อนกัน"

พิพากษายืน

(มงคล ทับเที่ยง-สันติ ทักราล-สบโชค สุขารมณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ